

Hinweis / Notice

Akte: testakte

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Arbeitsgericht Musterstadt, Geschäftsnummer 3 Ca 567/26.

Verfahrensart

Kuendigungsschutzklage gegen eine ordentliche betriebsbedingte Kuendigung (Paragraf 4 KSchG), verbunden mit einem allgemeinen Feststellungs- und einem Weiterbeschaeftigungsantrag. Urteilsverfahren erster Instanz vor dem Arbeitsgericht. Im Urteilsverfahren erster Instanz besteht kein Anwaltszwang (Paragraf 11 Absatz 1 ArbGG); beide Seiten sind gleichwohl vertreten.

Parteien

Klaegerin: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt. Seit dem 01.09.2012 bei der Beklagten als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung beschaeftigt, geboren am 03.05.1977, einem Kind gegenueber unterhaltspflichtig, alleinerziehend.

Beklagte: Edelholz Berlin GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 44021. Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Holzmoebeln. Im Betrieb werden in der Regel vierundsiebzig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschaeftigt; ein Tarifvertrag findet keine Anwendung. Es besteht ein dreikoeufiger Betriebsrat.

Gesetzliche Vertreter

Die Beklagte wird gesetzlich vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschaefsfuehrer Konrad Welp, geschaeftsansaessig ebenda.

Verfahrensbevollmaechtigte

Fuer die Klaegerin: Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt.

Fuer die Beklagte: Rechtsanwalt Tobias Renn, Renn Rechtsanwaelte, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt.

Streitwert und Zustaendigkeit

Vorlaeufiger Streitwert: dreieinhalb Bruttomonatsverguetungen. Der Kuendigungsschutzantrag wird nach Paragraf 42 Absatz 2 Satz 1 GKG mit dem Vierteljahresverdienst bewertet; der Weiterbeschaeftigungsantrag wird gesondert beruecksichtigt. Bei einer monatlichen Bruttoverguetung von 3.200 Euro ergibt sich ein vorlaeufiger Streitwert von 11.200 Euro.

Rechtsweg zu den Gerichten fuer Arbeitssachen nach Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b ArbGG (Streitigkeit ueber das Bestehen eines Arbeitsverhaeltnisses). Oertliche Zustaendigkeit nach Paragraf 46 Absatz 2 ArbGG in Verbindung mit Paragrafen 12, 13 ZPO sowie nach Paragraf 48 Absatz 1a ArbGG (gewoehnlicher Arbeitsort Musterstadt).

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Klage fristgerecht eingereicht und der Beklagten zugestellt. Verteidigungsanzeige und Klageerwiderung liegen vor. Ein Guetetermin nach Paragraf 54 ArbGG ist anzuberaumen; ueber Vergleichsmoeglichkeit und die Vorbereitung eines etwaigen Kammertermins ist zu entscheiden.

Klageschrift

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Arbeitsgericht Musterstadt

In dem Rechtsstreit der Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Klaegerin, Prozessbevollmaechtigte Rechtsanwaeltin Dr. Falk, gegen die Edelmholz Berlin GmbH, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Konrad Welp, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt, Beklagte, erhebe ich namens und in Vollmacht der Klaegerin Klage und werde beantragen:

Antraege

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhaeltnis der Parteien durch die ordentliche Kuendigung der Beklagten vom 27.04.2026, der Klaegerin zugegangen am 28.04.2026, nicht aufgeloeset worden ist.
2. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhaeltnis auch nicht durch andere Beendigungstatbestaende endet, sondern zu unveraenderten Bedingungen ueber den 31.07.2026 hinaus fortbesteht.
3. Die Beklagte wird verurteilt, die Klaegerin fuer den Fall des Obsiegens mit dem Antrag zu 1. zu unveraenderten Arbeitsbedingungen als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung bis zum rechtskraeftigen Abschluss des Rechtsstreits weiterzubeschaeftigen.
4. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Sachverhalt

Die Klaegerin ist seit dem 01.09.2012 bei der Beklagten als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung beschaeftigt. Die monatliche Bruttoverguetung betraegt 3.200 Euro. Die Klaegerin ist 49 Jahre alt, alleinerziehend und einem Kind gegenueber unterhaltspflichtig.

Im Betrieb der Beklagten sind in der Regel vierundsiebzig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschaeftigt; es besteht ein Betriebsrat. Das Kuendigungsschutzgesetz findet damit Anwendung, und die Wartezeit nach Paragraph 1 Absatz 1 KSchG ist lange erfuellt.

Mit Schreiben vom 27.04.2026, der Klaegerin am 28.04.2026 zugegangen, kuendigte die Beklagte das Arbeitsverhaeltnis ordentlich zum 31.07.2026. Zur Begruendung gab die Beklagte an, die Buchhaltung werde kuenftig an einen externen Dienstleister vergeben; der Arbeitsplatz der Klaegerin entfalle.

Die Kuendigung ist sozial nicht gerechtfertigt. Ein dringendes betriebliches Erfordernis liegt nicht vor. Der behauptete Wegfall des Beschaeftigungsbedarfs wird bestritten; die Buchhaltungsaufgaben fallen unveraendert an und werden weiterhin im Betrieb benoetigt. Eine etwaige Auslagerung ist nicht umgesetzt.

Jedenfalls ist die Sozialauswahl fehlerhaft. In der Buchhaltung ist die Kollegin Lena Markwart taetig, die mit der Klaegerin vergleichbar ist, jedoch erst sechs Jahre Betriebszugehoerigkeit aufweist, 31 Jahre alt und keiner Person unterhaltspflichtig ist. Die deutlich schutzbeduerftigere Klaegerin haette nicht vor der sozial weniger schutzbeduerftigen Kollegin Markwart gekuendigt werden duerfen.

Zudem ist die Anhoerung des Betriebsrats nach Paragraph 102 BetrVG nicht ordnungsgemaess erfolgt. Der Betriebsrat ist nach Kenntnis der Klaegerin nicht oder nur unvollstaendig ueber die Sozialdaten der vergleichbaren Arbeitnehmer unterrichtet worden.

Beweisangebote

- Zur Betriebszugehörigkeit, zur Tätigkeit und zur Vergütung der Klägerin: Arbeitsvertrag vom 20.08.2012 (Anlage K 2).
- Zur Vergleichbarkeit und zu den Sozialdaten der weiterbeschäftigten Kollegin Lena Markwart: Zeugnis der Frau Lena Markwart, zu laden über die Beklagte, sowie Vorlage der Personalunterlagen durch die Beklagte (Paragraf 142 ZPO).
- Zum Fortbestand des Beschäftigungsbedarfs in der Buchhaltung: Zeugnis des Buchhaltungsleiters Roland Kestner, zu laden über die Beklagte.

Anlagenverzeichnis

- Anlage K 1: Kündigungsschreiben der Beklagten vom 27.04.2026.
- Anlage K 2: Arbeitsvertrag der Parteien vom 20.08.2012.

Dr. Falk, Rechtsanwältin

Klageerwiderung

Rechtsanwalt Tobias Renn, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt

An das Arbeitsgericht Musterstadt

In dem Rechtsstreit Sauer gegen Edelfholz Berlin GmbH, Geschaeftsnummer 3 Ca 567/26, zeige ich die Vertretung der Beklagten an und beantrage:

Antraege

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klaegerin traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Erwiderung

Die Kuendigung vom 27.04.2026 ist wirksam und sozial gerechtfertigt.

Die Geschaeftsfuehrung der Beklagten hat am 10.04.2026 die unternehmerische Entscheidung getroffen, die gesamte Finanzbuchhaltung mit Wirkung zum 01.08.2026 an die externe Dienstleisterin Kontorpartner Steuer- und Buchfuehrungsgesellschaft mbH zu vergeben. Damit entfaellt der Beschaeftigungsbedarf fuer die im Betrieb gefuehrten Buchhaltungsarbeitsplaetze vollstaendig. Die unternehmerische Entscheidung ist nur auf offenbare Unsachlichkeit, Unvernunft oder Willkuer zu pruefen; solche Gruende liegen nicht vor.

Eine Weiterbeschaeftigungsmoeglichkeit auf einem freien, vergleichbaren Arbeitsplatz besteht nicht. Freie Stellen, auf denen die Klaegerin ohne unzumutbaren Aufwand weiterbeschaeftigt werden koennte, sind im Betrieb nicht vorhanden.

Die Sozialauswahl ist nicht zu beanstanden. Die von der Klaegerin benannte Frau Lena Markwart ist mit der Klaegerin nicht vergleichbar; sie ist als Sachbearbeiterin im Einkauf taetig und gehoert einer anderen Taetigkeitsebene an. Selbst wenn man eine Vergleichbarkeit annaehme, waere die Auswahl im Ergebnis vertretbar, weil die Beklagte die Sozialdaten ausgewertet hat.

Die Anhoerung des Betriebsrats ist ordnungsgemaess erfolgt. Der Betriebsrat ist mit Schreiben vom 16.04.2026 vollstaendig ueber die Person der Klaegerin, ihre Sozialdaten, den Kuendigungsgrund und die getroffene Auswahl unterrichtet worden. Der Betriebsrat hat innerhalb der Wochenfrist keine Bedenken erhoben; die Anhoerungsfrist war bei Ausspruch der Kuendigung abgelaufen.

Soweit die Klaegerin den Fortbestand des Beschaeftigungsbedarfs behauptet, wird dies bestritten.

Beweisangebote

- Zur unternehmerischen Entscheidung und zum Wegfall des Beschaeftigungsbedarfs: Vernehmung des Geschaeftsfuehrers Konrad Welp als Partei sowie Dienstleistungsvertrag mit der Kontorpartner Steuer- und Buchfuehrungsgesellschaft mbH (Anlage B 2).
- Zur ordnungsgemaessen Anhoerung des Betriebsrats: Anhoerungsschreiben vom 16.04.2026 nebst Eingangsvermerk (Anlage B 1) sowie Zeugnis des Betriebsratsvorsitzenden Walter Bohnsack.
- Zur fehlenden Vergleichbarkeit der Frau Markwart: Zeugnis des Personalleiters Dietrich Stahl.

Anlagenverzeichnis

- Anlage B 1: Anhoerungsschreiben an den Betriebsrat vom 16.04.2026.

- Anlage B 2: Dienstleistungsvertrag ueber die Auslagerung der Buchhaltung vom 14.04.2026.
Renn, Rechtsanwalt

Anlage K 1 — Kuendigungsschreiben

Edelholz Berlin GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt

An Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt

Musterstadt, 27.04.2026

Betreff: Ordentliche Kuendigung des Arbeitsverhaeltnisses

Sehr geehrte Frau Sauer,

hiermit kuendigen wir das zwischen Ihnen und der Edelholz Berlin GmbH bestehende Arbeitsverhaeltnis ordentlich und fristgerecht zum 31.07.2026, hilfsweise zum naechstmoeeglichen Zeitpunkt.

Die Kuendigung beruht auf dringenden betrieblichen Erfordernissen. Die Geschaefsfuehrung hat entschieden, die Finanzbuchhaltung zum 01.08.2026 vollstaendig an einen externen Dienstleister zu vergeben. Ihr Arbeitsplatz in der Buchhaltung entfaellt damit ersatzlos.

Die maassgebliche Kuendigungsfrist von sechs Monaten zum Monatsende ergibt sich aus Paragraf 622 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 BGB; sie ist gewahrt.

Den im Betrieb bestehenden Betriebsrat haben wir vor Ausspruch dieser Kuendigung angehört.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, sich unverzueglich nach Zugang dieses Schreibens bei der Agentur fuer Arbeit arbeitsuchend zu melden (Paragraf 38 Absatz 1 SGB III), um Nachteile beim Arbeitslosengeld zu vermeiden.

Mit freundlichen Gruessen

Konrad Welp, Geschaefsfuehrer

Anlage K 2 — Arbeitsvertrag (Auszug)

Edelholz Berlin GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt

Arbeitsvertrag vom 20.08.2012 zwischen der Edelholz Berlin GmbH (Arbeitgeberin) und Frau Hildegard Sauer (Arbeitnehmerin)

Regelung	Inhalt
Beginn des Arbeitsverhaeltnisses	01.09.2012
Taetigkeit	Sachbearbeiterin in der Buchhaltung
Arbeitsort	Betrieb Musterstadt, Industriestrasse 7
Arbeitszeit	40 Stunden woeentlich
Bruttomonatsverguetung	zuletzt 3.200 Euro (Stand 2026)
Kuendigungsfrist	nach den gesetzlichen Bestimmungen, Paragraf 622 BGB
Urlaub	30 Arbeitstage im Kalenderjahr

Paragraf 1 (Aufgabengebiet): Die Arbeitnehmerin ist in der Finanzbuchhaltung mit der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, der Kontenklaerung und der vorbereitenden Lohnbuchhaltung betraut. Die Arbeitgeberin kann der Arbeitnehmerin im Rahmen ihrer Qualifikation auch andere zumutbare Taetigkeiten zuweisen.

Paragraf 8 (Schlussbestimmungen): Aenderungen und Ergaenzungen dieses Vertrages beduerfen der Textform. Es gelten im Uebrigen die gesetzlichen Bestimmungen.

Anlage B 1 — Anhoerung des Betriebsrats

Edelholz Berlin GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt

An den Betriebsrat der Edelholz Berlin GmbH, zu Haenden des Vorsitzenden Walter Bohnsack

Musterstadt, 16.04.2026

Betreff: Anhoerung nach Paragraf 102 BetrVG zur beabsichtigten ordentlichen Kuendigung von Frau Hildegard Sauer

Sehr geehrter Herr Bohnsack,

wir beabsichtigen, das Arbeitsverhaeltnis mit Frau Hildegard Sauer ordentlich und fristgerecht zum 31.07.2026 zu kuendigen, und hoeren den Betriebsrat hierzu an.

Angabe	Inhalt
Name	Hildegard Sauer
Geburtsdatum	03.05.1977
Eintrittsdatum	01.09.2012
Taetigkeit	Sachbearbeiterin Buchhaltung
Unterhaltungspflichten	ein Kind
Kuendigungsart und Frist	ordentlich, zum 31.07.2026

Kuendigungsgrund: Die Geschaeftsfuehrung hat entschieden, die Finanzbuchhaltung zum 01.08.2026 an einen externen Dienstleister zu vergeben. Der Beschaeftigungsbedarf fuer die im Betrieb gefuehrten Buchhaltungsarbeitsplaetze entfaellt.

Zur Sozialauswahl teilen wir mit, dass die Buchhaltungsarbeitsplaetze insgesamt entfallen und eine Auswahl zwischen vergleichbaren Buchhaltungskraeften deshalb nicht vorzunehmen sei.

Wir bitten um Stellungnahme innerhalb der Frist des Paragraf 102 Absatz 2 Satz 1 BetrVG.

Konrad Welp, Geschaeftsfuehrer

Eingangsvermerk des Betriebsrats: zugegangen am 16.04.2026, Bohnsack. Eine schriftliche Stellungnahme des Betriebsrats ist nicht zur Akte gelangt.

Anlage B 2 — Dienstleistungsvertrag ueber die Auslagerung der Buchhaltung (Auszug)

Vertrag vom 14.04.2026 zwischen der Edelholz Berlin GmbH (Auftraggeberin) und der Kontorpartner Steuer- und Buchfuehrungsgesellschaft mbH, Gewerbering 22, 12347 Musterstadt (Auftragnehmerin)

Regelung	Inhalt
Vertragsbeginn	01.08.2026
Leistungsgegenstand	vollstaendige Finanzbuchhaltung der Auftraggeberin
Verguetung	monatliche Pauschale, Hoehe geschwaerzt
Laufzeit	24 Monate, danach Verlaengerung um je 12 Monate
Konto fuer Zahlungen	DE00 0000 0000 0000 0000 00

Paragraf 1 (Leistungsumfang): Die Auftragnehmerin uebernimmt die Kreditoren-, Debitoren- und Sachkontenbuchhaltung, die vorbereitende Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung der monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertung fuer die Auftraggeberin.

Paragraf 2 (Beginn): Die Leistungserbringung beginnt am 01.08.2026. Die Auftraggeberin stellt die erforderlichen Unterlagen und Datenzugaenge bis zum 25.07.2026 bereit.

Hinweis nach Paragraf 139 ZPO und Auflagenbeschluss-Entwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Hinweis nach Paragraf 139 ZPO in Verbindung mit Paragraf 46 Absatz 2 ArbGG

1. Die Beklagte wird darauf hingewiesen, dass sie fuer das dringende betriebliche Erfordernis und insbesondere fuer die fehlende Weiterbeschaeftigungsmoeglichkeit darlegungs- und beweisbelastet ist. Der pauschale Verweis auf die Auslagerung genuegt nicht; es ist konkret darzulegen, welche bisher von der Klaegerin verrichteten Taetigkeiten kuenftig entfallen, von wem die verbleibenden Aufgaben erledigt werden und weshalb keine freie vergleichbare Beschaeftigung besteht.
2. Die Beklagte wird ferner darauf hingewiesen, dass die Sozialauswahl nach Paragraf 1 Absatz 3 KSchG einer abgestuften Darlegungs- und Beweislast unterliegt. Nachdem die Klaegerin die Kollegin Lena Markwart konkret als vergleichbar benannt hat, hat die Beklagte die Gruende fuer die getroffene Auswahl und die Sozialdaten der einbezogenen Arbeitnehmer mitzuteilen.
3. Die Beklagte wird darauf hingewiesen, dass eine ordnungsgemaesse Anhoerung des Betriebsrats nach Paragraf 102 BetrVG die vollstaendige Unterrichtung ueber die aus Sicht der Beklagten maassgeblichen Kuendigungsgruende voraussetzt. Hat die Beklagte eine Sozialauswahl fuer entbehrlich gehalten, ist darzulegen, dass und mit welchem Inhalt sie diese Einschaeztung dem Betriebsrat mitgeteilt hat.
4. Die Klaegerin wird darauf hingewiesen, dass der Antrag zu 2. als allgemeiner Feststellungsantrag neben dem punktuellen Kuendigungsschutzantrag nur bei Vorliegen weiterer Beendigungstatbestaende ein Feststellungsinteresse hat; sie moege klarstellen, ob solche Tatbestaende im Streit stehen.
5. Beide Parteien erhalten Gelegenheit, binnen drei Wochen ergaenzend vorzutragen. Eine guetliche Beilegung im Guetetermin nach Paragraf 54 ArbGG wird angeregt.

Auflagen- und Aufklaerungsbeschluss-Entwurf

1. Der Beklagten wird aufgegeben, binnen drei Wochen im Einzelnen darzulegen, welche bisher der Klaegerin uebertragenen Taetigkeiten zum Kuendigungstermin entfallen und welche Buchhaltungstaetigkeiten im Betrieb verbleiben, sowie das Konzept der Aufgabenverlagerung an die externe Dienstleisterin vorzulegen.
2. Der Beklagten wird aufgegeben, die Sozialdaten (Lebensalter, Betriebszugehoerigkeit, Unterhaltungspflichten, Schwerbehinderung) aller im Zeitpunkt der Kuendigung im Betrieb beschaeftigten Arbeitnehmer mitzuteilen, die mit der Klaegerin nach Auffassung der Beklagten oder der Klaegerin vergleichbar sind, und die der Auswahl zugrunde gelegten Erwaegungen darzustellen.
3. Der Beklagten wird aufgegeben, die vollstaendige Unterrichtung des Betriebsrats nach Paragraf 102 BetrVG durch Vorlage des Anhoerungsschreibens nebst etwaiger Stellungnahme des Betriebsrats zu belegen.
4. Sodann ist ueber die Erforderlichkeit einer Beweisaufnahme durch Vernehmung der benannten Zeugen (Lena Markwart, Roland Kestner, Walter Bohnsack, Dietrich Stahl) sowie ueber die Parteivernehmung des Geschaefsfuehrers zu entscheiden.

Anknuepfungstatsachen sind der Arbeitsvertrag (Anlage K 2), das Anhoerungsschreiben (Anlage B 1) und der Dienstleistungsvertrag (Anlage B 2).

Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Er unterstellt das Ergebnis, dass die Anhoerung des Betriebsrats nicht ordnungsgemaess war und die Sozialauswahl fehlerhaft ist, und dient als Tenor- und Begrueendungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

Rubrum

Arbeitsgericht Musterstadt, Geschaeftsnummer 3 Ca 567/26. In dem Rechtsstreit Hildegard Sauer, Klaegerin, gegen die Edelholz Berlin GmbH, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Konrad Welp, Beklagte, hat die 3. Kammer des Arbeitsgerichts Musterstadt auf die muendliche Verhandlung fuer Recht erkannt:

Tenor

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhaeltnis der Parteien durch die ordentliche Kuendigung der Beklagten vom 27.04.2026 nicht aufgeloeset worden ist.
2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klaegerin bis zum rechtskraeftigen Abschluss des Rechtsstreits zu unveraenderten Arbeitsbedingungen als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung weiterzubeschaeftigen.
3. Im Uebrigen wird die Klage abgewiesen.
4. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.
5. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 11.200 Euro festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten ueber die Wirksamkeit einer ordentlichen betriebsbedingten Kuendigung sowie ueber die Weiterbeschaeftigung der Klaegerin.

Die Klaegerin ist seit dem 01.09.2012 bei der Beklagten als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung zu einer Bruttomonatsvergueutung von 3.200 Euro beschaeftigt. Im Betrieb sind in der Regel vierundsiebzig Arbeitnehmer beschaeftigt; es besteht ein Betriebsrat. Mit Schreiben vom 27.04.2026, zugegangen am 28.04.2026, kuendigte die Beklagte das Arbeitsverhaeltnis ordentlich zum 31.07.2026 und begruendete dies mit der Auslagerung der Buchhaltung an einen externen Dienstleister.

Die Klaegerin haelt die Kuendigung fuer sozial ungerechtfertigt, ruegt eine fehlerhafte Sozialauswahl zugunsten der juengeren Kollegin Lena Markwart und eine nicht ordnungsgemaesse Anhoerung des Betriebsrats. Sie hat fristgerecht Kuendigungsschutzklage erhoben.

Die Beklagte beruft sich auf eine unternehmerische Entscheidung zur Auslagerung der Buchhaltung, auf den vollstaendigen Wegfall der Buchhaltungsarbeitsplaetze, auf das Fehlen einer Weiterbeschaeftigungsmoeglichkeit und auf eine ordnungsgemaesse Betriebsratsanhoerung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Klageschrift, die Klageerwiderung und die Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgruende

Die zulaessige Kuendigungsschutzklage ist begruendet.

Die Klagefrist des Paragraph 4 Satz 1 KSchG ist gewahrt; die Fiktion der Wirksamkeit nach Paragraph 7 KSchG tritt nicht ein. Das Kuendigungsschutzgesetz ist nach Paragraphen 1 Absatz 1, 23 Absatz 1 KSchG

anwendbar, weil die Wartezeit erfuehlt ist und der Schwellenwert ueberschritten wird.

Die Kuendigung ist bereits nach Paragraph 102 Absatz 1 Satz 3 BetrVG unwirksam. Die Anhoerung des Betriebsrats war nicht ordnungsgemaess. Die Beklagte hat dem Betriebsrat mitgeteilt, eine Sozialauswahl sei wegen vollstaendigen Wegfalls aller Buchhaltungsarbeitsplaetze entbehrlich. Tatsaechlich ist die Klaegerin mit der weiterbeschaeftigten Kollegin Lena Markwart vergleichbar. Die Beklagte hat dem Betriebsrat damit die aus objektiver Sicht maassgeblichen Auswahlerwaegungen vorenthalten; die Unterrichtung war unvollstaendig.

Unabhaengig davon ist die Kuendigung sozial ungerechtfertigt, weil die Sozialauswahl nach Paragraph 1 Absatz 3 Satz 1 KSchG fehlerhaft ist. Die Klaegerin ist mit Frau Markwart auf derselben betrieblichen Ebene austauschbar. Die Klaegerin ist mit vierzehn Jahren Betriebszugehoerigkeit, einem Lebensalter von 49 Jahren und einer Unterhaltspflicht deutlich schutzbeduerftiger als die 31 Jahre alte Kollegin mit sechs Jahren Betriebszugehoerigkeit ohne Unterhaltspflicht. Die Auswahl der Klaegerin haelt der Pruefung nicht stand.

Auf die Frage, ob das dringende betriebliche Erfordernis im Uebrigen vorlag, kommt es danach nicht mehr an.

Der Weiterbeschaeftigungsantrag ist begruendet. Nach den Grundsuetzen zum allgemeinen Weiterbeschaeftigungsanspruch ueberwiegt das Beschaeftigungsinteresse der Klaegerin, nachdem die Kuendigung sich als unwirksam erweist.

Der allgemeine Feststellungsantrag zu 2. der Klage war abzuweisen, weil weitere Beendigungstatbestaende nicht im Streit stehen und ihm daneben kein Feststellungsinteresse zukommt.

Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 46 Absatz 2 ArbGG in Verbindung mit Paragraph 92 Absatz 2 ZPO; das Unterliegen der Klaegerin mit dem allgemeinen Feststellungsantrag ist geringfuegig. Die Streitwertfestsetzung folgt aus Paragraph 61 Absatz 1 ArbGG in Verbindung mit Paragraph 42 Absatz 2 GKG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann die Beklagte Berufung einlegen. Die Berufung ist nach Paragraph 64 Absatz 2 ArbGG statthaft, weil der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro uebersteigt. Sie ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstaendiger Form abgefassten Urteils beim Landesarbeitsgericht Musterstadt schriftlich einzulegen und innerhalb von zwei Monaten zu begruenden (Paragraph 66 Absatz 1 ArbGG). Fuer die Klaegerin ist gegen dieses Urteil, soweit sie unterlegen ist, ein Rechtsmittel nicht gegeben, da der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro nicht uebersteigt und die Berufung nicht zugelassen wurde.